

מסורת הש"ס

 (א) נער' פירוש הערך בערך תפא (ב) מגילה ג:יג, (ג)שמות טו. (ד)מגילה ג:יג, (ה) ש"ך לך פל:ס (ו) נער' במספת חולין ספ. ד"ה חע"פ,

תורה אור השלם

1. ואם לא יצאֹל עד מלאַת לו שָׁה תמיקה וְקם הבית אִשֶּׁר בְּעִיר אֲשֶׁר לוֹ חוּהָ לַצִּמְחַת לְקַחָה אֹתוּ לְדַרְתָּהּ וְלֹא יֵצֵא בִּיבִיל:

2. ותורדם בחבל בעד תחלוץ בי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת:
יהושע בן נט

לעני רש"י

מישטיי"ר. ארון כלים.

רבינו גרשום

ומשה' איצטריך [לית] לתקוני נתינה שלא בפניו כגון זה [שהחולש מעותיו בלשכה: והלל מאי דאיצטריך לית תקין. הא בעלמא בין בפניו ובין שלא בפניו מדעתו אין בעל כרחו לא]:
בתנ"י: כל שהוא לפני' מן החומה כגון בתים ובתי מרחצאות ומגדלים ושוכבים אין לו עכשיו והיה לו חומה קודם [ו]היה לו חורש:
חוקין מן חשירות. שאם יש שדות [בתוך] חמיר אין תחלתן:
בית הבני בחומת חקיר. ר' יהודה אומר אינו תחלט בבתי עיר חומה לפי שהוא דומה כאליו עומד חוץ לעיר:
ר' שמעון אומר בותל החיצוני. של בית הוא חומתו ודומה למגדל שהוא עומד בחומה ונחלתו:
גמ': [בית. דכתיב מאיר חמ כתיב בית דמשוע מיד דומי לבית תלט ולא שדה:
חולסית. סלעים: ומצולת. עומקה בעלמא שיש בה מים שאין ראוי לזרעה ואין דומין לא כי' לבית יריה. לר' יהודה דמשעת שדות ממעט גמי הני דדמו לשדה לית בהו יריה לר' מאיר דבעי לרבווי אפי' שדות שדות גמורין לא מצי לרבווי משום דכתיב בית אבל חולסית ומצולה דדמו לבית מגדל ובור הכי גמי דסבר לר' שמעון:
והא גמרא סיטא:
ר' שמעון סבר בפשטיה דקרא. כמו שהוא משמע כי ביתה בקיר החומה ואפי' הכי ובחומה היא יושבת פי' לפניו מן החומה:
ור' יהודה סבר בחומה היא יושבת. כתיב ולא בעיר חומה כלומר אינו כלפנים ע"י החומה:
בתנ"י: עיר שגגותיה חומתה. איא דאמרי שכל החומה סביב מלאה גגות ואיכא דאמרי שגגותיה משופעין עד הארץ וזן הן החומות:
גמ': [חומת. דכתיב] אשר לו חומה סביב. חומה [משש] סביב לעיר בעין. ולא שור איני. חומה בגי' גגות:
סביב. דכתיב ובתי החצרים אשר אל להם חומה סביב מכלל דבתי עיר חומה צריכין חומה סביב:
אשר לא חומה. באלף כתיב כלומר אע"פ שאין לו עכשיו וחתו לו קודם לכן נידון בבתי עיר חומה:
[קצרה הישנה שבתחום ציפורין]:

ד' צעל כרחו. שהטילתם צביתו כי ה"ג דתקין הלל צמתני:
שלא בפניו. כגון זה שהיה נטמן ומשום דמרתיו לריעותא איכא דשלא בפניו הוא ובעל כרחו הוא משום הכי איצטריך ליה להלל לתקוני:
מאי דאיצטריך ליה סקין. ואי הוי גמי לוקח התם ולא הוה צעי לקבולינהו הוה איצטריך להלל לתקוני דבעל כרחו

מיהוי נמניה:
יא' גמ' ציט. וקס הציט אשר צעיר (ויקרא כה):
מגדלות. יצ' משטיי"ר וקצועה בקרקע:
פ"ל ציט. והני דלעיל דמו לבית:
חולסית. מקום יג' שאינו ראוי לזרעה איכא צינייהו דשדות ממש לא קאמר רבי מאיר דהא ציט כתיב ציה אלא חולסית ומצולה קמרצי דדמו לבית דלאו צני ורעה נינהו וראויין לבנין יצ' ציט חולסית ליטול משס אצנים ומצולה ליטול יצ' מן חול ורבי יהודה סבר כשדות דמו:
וספניא. צניותא:
כפשטיה דקרא. דחזיין דציטה בתוך החומה וקאמר צחומה היא יושבת כלומר צעיר חומה היא יושבת:
בתנ"י שגגותיה חומסה. שלא הקיפיה חומה אלא הקיפיה צבתים ותכופות הצבים וז'לו כחומה:
שנש חזירות. שכלל אחת ואחת שני בתים מיקריא עיר:
קלר. שס עיר קטנה שמתוך לאיפורי:
גמ' שור איגר. שגגותיה חומתה:
לוא חומה. לוא כתיב משמע לא ומשמע לו כלומר אין לו עכשיו והיה לו חומה קודם [ו]היה לו חורש:
חוקין מן חשירות. שאם יש שדות [בתוך] חמיר אין תחלתן:
בית הבני בחומת חקיר. ר' יהודה אומר אינו תחלט בבתי עיר חומה לפי שהוא דומה כאליו עומד חוץ לעיר:
ר' שמעון אומר בותל החיצוני. של בית הוא חומתו ודומה למגדל שהוא עומד בחומה ונחלתו:
גמ': [בית. דכתיב מאיר חמ כתיב בית דמשוע מיד דומי לבית תלט ולא שדה:
חולסית. סלעים: ומצולת. עומקה בעלמא שיש בה מים שאין ראוי לזרעה ואין דומין לא כי' לבית יריה. לר' יהודה דמשעת שדות ממעט גמי הני דדמו לשדה לית בהו יריה לר' מאיר דבעי לרבווי אפי' שדות שדות גמורין לא מצי לרבווי משום דכתיב בית אבל חולסית ומצולה דדמו לבית מגדל ובור הכי גמי דסבר לר' שמעון:
והא גמרא סיטא:
ר' שמעון סבר בפשטיה דקרא. כמו שהוא משמע כי ביתה בקיר החומה ואפי' הכי ובחומה היא יושבת פי' לפניו מן החומה:
ור' יהודה סבר בחומה היא יושבת מימות יהושע בן נון אינה כבתי עיר חומה ואלו הן בתי עיר חומה הי"שלש חצרות של שני בתים יצ' מוקפת חומה מימות יהושע בן נון כגון קצרה הישנה של ציפורי וחקרה של גוש חלב ויודפת הישנה וגמלא ו וגדוד וחדיד ו ואונה וירושלים וכן כיוצא בהן:
גמ' ת"ר חומה ולא שור איגר סביב פרט לטבריה ישימה חומתה רבי יצ' אליעזר בר יוסי אומר אשר יצ' לוא חומה ואע"פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן:
ואלו הן בתי עיר חומה כו':
תנא גמלא בגליל וגדוד בעבר הירדן וחדיד י ואונה וירושלים ביהודה מאי קאמר אבמר

כגון חוצ או פקדון צהא ודאי הוי נמניה צעל כרחו כדאימא פרק הגזול צתרא (צ"ק קמ. ושס) הלוהו או שהפקיד אללו צישוב לא יחזיר לו צמדבר משמע הא צישוב מחזיר לו צעל כרחו ואם תאמר הא דתנן צפרק מי שאלחו (גיטין עד. ושס) הרי זה גיטך על מנת שמתן לי איצטלימי ואצדה איצטלימו רבן שמעון זן גמליאל אומר תמן דמיה והתם מיירי אפי' צעל כרחו דצעל מדפליגי רבנן עליה ואמרי איצטלימו דוקא קאמר יצ' מו צעי התם בגמרא האומר לאשה הרי זה גיטך ע"מ שמתני מאתים וזו וחזר ואמר לה מחולין לך מהו מיצבעי לרבנן מיצבעי לרשב"ג תיצעי לרבנן עד כאן לא קא אמרי רבנן התם אלא היכא דלא אחליה לגצה אבל הכא הא קאמר מחולין לך יצ' והא ע"כ דאמרי רבנן איצטלימו דוקא קאמר דאי מדעתו לא גרע ממחולין לך ואפ"ה קאמר רשב"ג תתן לו דמיה אלמא סבירא ליה לרשב"ג דנמניה צעל כרחו הו"א נמניה וצ"ל דלרצא מיירי התם דאמר רשב"ג תתן לו דמיה מדעתיה קאמר ואפילו הכי לרבנן איצטלימי דוקא קאמר ואינה מגורשת והאי צעיא דהתם אינה אליבא דרצא דלרצא ודאי אליבא דרבנן אפילו מחולין לך לא מהני ואם תאמר לרצא דס"ל דאפילו צעיר לא הוי נמניה צע"כ א"כ למה היה ללוקח להטמין לימא לא מקבלינא ואז לא הוי יצ' נמניה והחלטו לו אחר יצ"ד חדשים וי"ל דאם היה צעיר היה צום ממנו אם לא היה מקבל וא"מ משמע דלרצא אפילו בפניו צע"כ לא הו"א נמניה והכי מצי להוכיח מהכא בפניו והלא תקנת הלל לא היתה כי אם שלא בפניו וכי איצטריך ליה להלל לתקוני שלא בפניו אבל בפניו זין מדעתו זין צעל כרחו הוי נמניה כדמתקף ליה רב פפא וי"ל דמוכה הכי דאם אימא דפפניו הוי נמניה צעל כרחו לא הוה צריך להילל לתקוני שלא בפניו להיות חולש מעותיו לנשכה דהא אפשר לזכות לו ע"י אחר אלא שמע מינה מדאיצטריך ליה להלל לתקן נמניה צעל כרחו הא צעלמא כו' ורב פפא דאתקף ליה לית ליה האי סברא:
חולסית. פירש"י ליטול משס אצנים ומצולה ליטול משס חול ורשב"ס פירש צב"ד (סד.פ. ושס) חולסית ליטול הימנה וזכוכית ומצולה כמו (ברכות דף טז.) מצולה של דגים:

אשר יצ' חומה. פירש רש"י לוא כתיב משמע לו ומשמע לא כלומר אין לו עכשיו והיה לו קודם לכן ואינו כן צחומשין מדויקות יצ' כתיב יצ' ללא צאל"ף וקרי צו"ין י (צו"י ולא קרי צאל"ף):
מאי קאמר. וכי אין עיר מוקפת חומה בגליל אלא גמלא ובעבר הירדן אלא גדוד ואם תאמר אמאי לא פריך כמו כן אמתני' ויש לומר דפריך שפיר אצרימא לפי שדקדקה יותר דמפרשא צהדיא גמלא בגליל וגדוד צעבר הירדן:
ובתי עיר חומה, והא דלא חייש רבא לקושיא דרב פפא משום דאם אימא דבע"כ הו"א נתינה בפניו ה"ה גמי שלא בפניו ולא היה הלל מתקן לשכה, ואי משום לייחודי דוכותא לזניותא המעות אפשר שיזכה לו ע"י אחר, ואי"ת ואי לא שמח

המוכר שדהו פרק תשיעי ערכין

מי איכא מידי דאורייתא משמטא והתקין הלל דלא תשמטו ומשני בשציעית בזמן הזה דרבנן ופרש"י והלל כרבי סבירא ליה דאמר שציעית להשמט מלוה בזמן הזה דרבנן ואע"ג דהלל צבית שני הוה סבירא ליה דצבית שני הואיל ולא היה יוצל נוהג לא היה נוהג שמיטה מדאורייתא ודאמרין מנו

מדיאצטריך ליה להלל לתקוני נתינה בעל כרחו הו"א נתינה הא בעלמא נתינה בעל כרחו לא הו"א נתינה מתקף לה רב פפא ואיתימא רב א' אשי ודילמא כי איצטריכא ליה להלל לתקוני שלא בפניו אבל בפניו בין מדעתו בין בעל כרחו הו"א צ' מתנה איכא דאמרי אמר רבא מתקנתו של הלל הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים וזו ונתנה לו בין מדעתו בין בעל כרחו הו"א נתינה וכי איצטריך ליה להלל לתקוני שלא בפניו אבל בפניו בין מדעתו בין בעל כרחו הו"א נתינה מתקף לה רב פפא ואיתימא רב שימי בר אשי ודילמא בין בפניו בין שלא בפניו מדעתו אין בעל כרחו לא והלל מאי דאיצטריך ליה תקין:
בתנ"י כ"ל שהוא לפניו מן החומה הרי הוא כבתי ערי חומה חוץ מן השדות ר' מאיר אומר אף השדות בית הבניו בחומה ר' יהודה אומר אינו יכבתי ערי חומה ר"ש אומר כותל החיצון היא חומתו:
גמ' ת"ר בית אין לי אלא בית מגין לרבות בתי בדים ובתי מרחצאות ומגדלות ושובבין ובורות ושיחין ומערות ת"ל י אשר בעיר יכול שאני מרבה אף השדות ת"ל בית דברי רבי יהודה ר"מ אומר בית אין לי אלא בית מגין לרבות בתי בדים ובתי מרחצאות ומגדלות ושובבין ובורות

שיחין ומערות ואפילו שדות ת"ל אשר בעיר ואלא הא כתיב בית אומר רב חסדא אומר רב קטינא ^אחולסית ומצולה איכא בינייהו והתניא חולסית ומצולה ג' ר"מ אומר כבתים ר' יהודה אומר כשדות:
בית הבניו בחומה ר' יהודה אומר אינו כבתי ערי חומה [וכו']:^ב
אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו י ותורידם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת ד' (ר"מ) [ר' שמעון] סבר כפשטיה דקרא ור' יהודה סבר בחומה היא יושבת ולא בעיר חומה:
בתנ"י יעיר שגגותיה חומתה ושאניה ימוקפת חומה מימות יהושע בן נון אינה כבתי עיר חומה ואלו הן בתי עיר חומה הי"שלש חצרות של שני בתים יצ' מוקפת חומה מימות יהושע בן נון כגון קצרה הישנה של ציפורי וחקרה של גוש חלב ויודפת הישנה וגמלא ו וגדוד וחדיד ו ואונה וירושלים וכן כיוצא בהן:
גמ' ת"ר חומה ולא שור איגר סביב פרט לטבריה ישימה חומתה רבי יצ' אליעזר בר יוסי אומר אשר יצ' לוא חומה ואע"פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן:
ואלו הן בתי עיר חומה כו':
תנא גמלא בגליל וגדוד בעבר הירדן וחדיד י ואונה וירושלים ביהודה מאי קאמר אבמר

כגון חוצ או פקדון צהא ודאי הוי נמניה צעל כרחו כדאימא פרק הגזול צתרא (צ"ק קמ. ושס) הלוהו או שהפקיד אללו צישוב לא יחזיר לו צמדבר משמע הא צישוב מחזיר לו צעל כרחו ואם תאמר הא דתנן צפרק מי שאלחו (גיטין עד. ושס) הרי זה גיטך על מנת שמתן לי איצטלימי ואצדה איצטלימו רבן שמעון זן גמליאל אומר תמן דמיה והתם מיירי אפי' צעל כרחו דצעל מדפליגי רבנן עליה ואמרי איצטלימו דוקא קאמר יצ' מו צעי התם בגמרא האומר לאשה הרי זה גיטך ע"מ שמתני מאתים וזו וחזר ואמר לה מחולין לך מהו מיצבעי לרבנן מיצבעי לרשב"ג תיצעי לרבנן עד כאן לא קא אמרי רבנן התם אלא היכא דלא אחליה לגצה אבל הכא הא קאמר מחולין לך יצ' והא ע"כ דאמרי רבנן איצטלימו דוקא קאמר דאי מדעתו לא גרע ממחולין לך ואפ"ה קאמר רשב"ג תתן לו דמיה אלמא סבירא ליה לרשב"ג דנמניה צעל כרחו הו"א נמניה וצ"ל דלרצא מיירי התם דאמר רשב"ג תתן לו דמיה מדעתיה קאמר ואפילו הכי לרבנן איצטלימי דוקא קאמר ואינה מגורשת והאי צעיא דהתם אינה אליבא דרצא דלרצא ודאי אליבא דרבנן אפילו מחולין לך לא מהני ואם תאמר לרצא דס"ל דאפילו צעיר לא הוי נמניה צע"כ א"כ למה היה ללוקח להטמין לימא לא מקבלינא ואז לא הוי יצ' נמניה והחלטו לו אחר יצ"ד חדשים וי"ל דאם היה צעיר היה צום ממנו אם לא היה מקבל וא"מ משמע דלרצא אפילו בפניו צע"כ לא הו"א נמניה והכי מצי להוכיח מהכא בפניו והלא תקנת הלל לא היתה כי אם שלא בפניו וכי איצטריך ליה להלל לתקוני שלא בפניו אבל בפניו זין מדעתו זין צעל כרחו הוי נמניה כדמתקף ליה רב פפא וי"ל דמוכה הכי דאם אימא דפפניו הוי נמניה צעל כרחו לא הוה צריך להילל לתקוני שלא בפניו להיות חולש מעותיו לנשכה דהא אפשר לזכות לו ע"י אחר אלא שמע מינה מדאיצטריך ליה להלל לתקן נמניה צעל כרחו הא צעלמא כו' ורב פפא דאתקף ליה לית ליה האי סברא:
חולסית. פירש"י ליטול משס אצנים ומצולה ליטול משס חול ורשב"ס פירש צב"ד (סד.פ. ושס) חולסית ליטול הימנה וזכוכית ומצולה כמו (ברכות דף טז.) מצולה של דגים:

אשר יצ' חומה. פירש רש"י לוא כתיב משמע לו ומשמע לא כלומר אין לו עכשיו והיה לו קודם לכן ואינו כן צחומשין מדויקות יצ' כתיב יצ' ללא צאל"ף וקרי צו"ין י (צו"י ולא קרי צאל"ף):
מאי קאמר. וכי אין עיר מוקפת חומה בגליל אלא גמלא ובעבר הירדן אלא גדוד ואם תאמר אמאי לא פריך כמו כן אמתני' ויש לומר דפריך שפיר אצרימא לפי שדקדקה יותר דמפרשא צהדיא גמלא בגליל וגדוד צעבר הירדן:

ובתי עיר חומה, והא דלא חייש רבא לקושיא דרב פפא משום דאם אימא דבע"כ הו"א נתינה בפניו ה"ה גמי שלא בפניו ולא היה הלל מתקן לשכה, ואי משום לייחודי דוכותא לזניותא המעות אפשר שיזכה לו ע"י אחר, ואי"ת ואי לא שמח נתינה למה היה נטמן, וי"ל משום דמסכין מיניה אם לא היה מקבלם, או היה ירא שמא יכפרוהו ב"ד לקבל. הורא"ש ד"ל:

לב.

ב א מיי פ"ב מהל' שמיטה ויזל הכסה יא':

מא ב מיי שס הל"ב:
בב ג מיי שס הל"ב:
בג ד מיי שס הל"ו:
בד ה מיי שס הל"ד:
בה ו מיי שס הל"ב:
בו ז מיי שס הל"ו:

מוסף רש"י

לא הו"א נתינה. ונצי גט דלוקוסא הוא לא מקין הלל (גיטין טז.) שלא בפניו. כי הכא שאינו נלשכה (שם), מאי דאיצטריך ליה תקין. דהא שהיה נטמן והתקין דצעל כרחו ושלל בפניו תהא נמניה, ואי הוה גמי קאי מתן ואמר לא מקבילנא הוה איצטריך להלל גמי לתקוני דמיהו נמניה, אלא מה שלא הוצרך לא הוצרך, ונצי גט דלוקוסא דהא לא קיימא תקנתא דהלל (שם). חומה ולא שור איגר. ככתי ערי חומה כתיב עיר חומה ולא עיר שאין לה חומה ככתי עצמה אלא חוקתא בתים סמוכים וז'לו וחומות חלוטות של בתים נעשות חומה לעיר, והיטו שור איגר שגגותיה חומתיה, גג מתגרמזין איגר (מגילה ה.)

שינויי נוסחאות

א] נצ שימי בר אשי ודילמא (ש"ס.)
ב] הו"א נתינה איכא (ש"ס.)
בג] וכו' בהג' ד"י פ"ס.)
ג] ומצולה רבי יהודה אומר כשירות ר' מאיר אומר כבתים (ש"ס.)
ד] יושבת ר' שמעון סבר. ס"א ר"ש סבר כי ביתה בקיר החומה ורבי סבר בחומה היא יושבת. ואינו ירסקת רש"י ו"ל (ש"ס.)
ה] מכלל המטנה מוקפת, ו] וגמלא וגדוד וכן להלן (ש"ס.)
ו] ומקד ואוננו וירושלם (ש"ס.)
ז] רבי אלעזר בר (ש"ס.)
ח] פשיטא דאין לו לאדם לקבל מתנה צעל כרחו ולא הו"א נמניה) וא"ת וכי איצטריך ליה להציא ראייה על זה דנמניה צעל כרחו לא הו"א נמניה פשיטא דאין יצ' לו לאדם לקבל מתנה צעל כרחו ועוד היכי פליג על זה רב פפא וי"ל דודאי מתנה דרשות שאין לו שום צורך פשיטא דלא הו"א צעל כרחו ורב פפא גמי לא פליג על זה אלא צמתנה שיש צה צורך פליגי כמו הכא דאמר לה זה גיטך שמתן לי מאתים וזו שהיא צריכה כדי לקיים תנאי הגט וכגון קבלה דמתני' יצ' [אצלן] היכא דאיכא חובה לנותן הלוהו או שהפקיד אללו צישוב לא יחזיר לו צמדבר משמע הא צישוב מחזיר לו צעל כרחו ואם תאמר הא דתנן צפרק מי שאלחו (גיטין עד. ושס) הרי זה גיטך על מנת שמתן לי איצטלימי ואצדה איצטלימו רבן שמעון זן גמליאל אומר תמן דמיה והתם מיירי אפי' צעל כרחו דצעל מדפליגי רבנן עליה ואמרי איצטלימו דוקא קאמר יצ' מו צעי התם בגמרא האומר לאשה הרי זה גיטך ע"מ שמתני מאתים וזו וחזר ואמר לה מחולין לך מהו מיצבעי לרבנן מיצבעי לרשב"ג תיצעי לרבנן עד כאן לא קא אמרי רבנן התם אלא היכא דלא אחליה לגצה אבל הכא הא קאמר מחולין לך יצ' והא ע"כ דאמרי רבנן איצטלימו דוקא קאמר דאי מדעתו לא גרע ממחולין לך ואפ"ה קאמר רשב"ג תתן לו דמיה אלמא סבירא ליה לרשב"ג דנמניה צעל כרחו הו"א נמניה וצ"ל דלרצא מיירי התם דאמר רשב"ג תתן לו דמיה מדעתיה קאמר ואפילו הכי לרבנן איצטלימי דוקא קאמר ואינה מגורשת והאי צעיא דהתם אינה אליבא דרצא דלרצא ודאי אליבא דרבנן אפילו מחולין לך לא מהני ואם תאמר לרצא דס"ל דאפילו צעיר לא הוי נמניה צע"כ א"כ למה היה ללוקח להטמין לימא לא מקבלינא ואז לא הוי יצ' נמניה והחלטו לו אחר יצ"ד חדשים וי"ל דאם היה צעיר היה צום ממנו אם לא היה מקבל וא"מ משמע דלרצא אפילו בפניו צע"כ לא הו"א נמניה והכי מצי להוכיח מהכא בפניו והלא תקנת הלל לא היתה כי אם שלא בפניו וכי איצטריך ליה להלל לתקוני שלא בפניו אבל בפניו זין מדעתו זין צעל כרחו הוי נמניה כדמתקף ליה רב פפא וי"ל דמוכה הכי דאם אימא דפפניו הוי נמניה צעל כרחו לא הוה צריך להילל לתקוני שלא בפניו להיות חולש מעותיו לנשכה דהא אפשר לזכות לו ע"י אחר אלא שמע מינה מדאיצטריך ליה להלל לתקן נמניה צעל כרחו הא צעלמא כו' ורב פפא דאתקף ליה לית ליה האי סברא:
חולסית. פירש"י ליטול משס אצנים ומצולה ליטול משס חול ורשב"ס פירש צב"ד (סד.פ. ושס) חולסית ליטול הימנה וזכוכית ומצולה כמו (ברכות דף טז.) מצולה של דגים:

שיטה מקובצת

תוס' ד"ה מדאיצטריך וכו' וי"ז הוראא פתנה וכו'. גליון. מכלל דבעלמא לא הו"א נתינה, לענין מתנה לא איצטריך לאבשועתין דמילתא דפשיטא היא דאין אדם זוכה בע"כ במתנה שנותן לו בחיורי, ולענין פירעון חוב פשיטא דמועיל בע"כ ומפטר ליה אם זרק החוב בחיקו של מלוה, וכן לענין פקדון גמי דתנן בפי' הגזול בתרא (ב"ק קיח.) הלוה מחזירו או שהפקיד אצלו ביישוב כו' הא ביישוב יחזיר לו אפי' בע"כ, והכא איירי בדבר שהוא זקוק לקבל מחזירו וחבירו יש לו זכות בדבר אחר כנגדו כגון גט על תנאי דמאתים וזו

והא איירי בדבר שהוא זקוק לקבל מחזירו וחבירו יש לו זכות בדבר אחר כנגדו כגון גט על תנאי דמאתים וזו

והא איירי בדבר שהוא זקוק לקבל מחזירו וחבירו יש לו זכות בדבר אחר כנגדו כגון גט על תנאי דמאתים וזו